

1500547-87.2022.8.26.0456

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANNA SYLVIA RODRIGUES E SILVA

Comarca: Pirapozinho

Foro: Foro de Pirapozinho

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2158713/2022 - DEL.POL.TARABAI, 25499887 -

DEL.POL.TARABAI, 2158713 - DEL.POL.TARABAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

INACIO JOHNATAN DA SILVA VIEIRA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirapozinho

Foro de Pirapozinho

2ª Vara Judicial

Rua Carlos Alberto Leite Boulhosa, nº 525, Pirapozinho-SP - cep 19200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500547-87.2022.8.26.0456 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500547-87.2022.8.26.0456

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2158713/2022 - DEL.POL.TARABAI, 25499887 -

DEL.POL.TARABAI, 2158713 - DEL.POL.TARABAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

INACIO JOHNATAN DA SILVA VIEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANNA SYLVIA RODRIGUES E SILVA

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de JOHNATAN DA SILVA VIEIRA, qualificado à fl. 10, em que lhe imputa a conduta prevista no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei de Drogas, porque, segundo consta do inquérito policial, no dia 10 de junho de 2022, por volta de 01h30, na Rodovia SP 425, km 484, na cidade de Tarabai, Comarca de Pirapozinho, o réu transportava, entre os Estados da Federação 42.9000,400 g de maconha, acondicionados em 555 invólucros e

25000,400 gramas de skunk, acondicionados em 40 invólucros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em audiência de custódia (fls. 97/99), foi convertida prisão em flagrante em prisão preventiva.

Oferecida a denúncia (fls. 188/191), foi determinada a notificação do denunciado (fls. 193/194), ocorrida à fl. 210.

Defesa prévia às fls. 215/230.

A denúncia foi recebida em 23 de outubro de 2022 (fls. 234/236).

Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia. Quanto à dosimetria, manifestou-se pela majoração da pena base em razão da elevada quantidade de drogas e pela manutenção da prisão preventiva.

Em alegações finais orais, a Defesa ressaltou a confissão do réu e pugnou pela aplicação da causa de diminuição de pena do parágrafo quarto do art. 33 da Lei de Drogas e requereu a revogação da prisão preventiva.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1/2), Boletim de Ocorrência (fls. 7/10), Auto de exibição e apreensão (fls. 11/14), fotografias (fls. 15/70), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 71/72), laudos periciais (fls. 126/128, 129/131), foto do veículo (fl. 121), laudo de aparelho celular (fls. 138/168 e fls. 170/181) e pela prova oral produzida em juízo.

A autoria também restou comprovada.

A testemunha PABLO SOARES DE OLIVEIRA, policial militar, disse que utiliza a rodovia para efetuar o deslocamento e então visualizaram um carro em frente, em baixa velocidade, porém fazendo zigue-zague na pista; que suspeitaram de sonolência ou consumo de álcool e por isso resolveram fazer a abordagem para garantir a segurança na via; que deram a ordem de parada porém o conduto não obedeceu e empreendeu fuga na mesma rodovia; que, em determinado momento, o réu jogou o carro em uma vegetação, uma estrada vicinal, mas acabou capotando, e continuou a fuga a pé; que seguiram em diligências até localizar o réu, o que ocorreu cerca de uma hora depois; que abordado, disse que trabalhava como ambulante na cidade de Umuarama, no Paraná, e foi cooptado para servir de mula, para levar a droga até a cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, onde uma terceira pessoa receberia a droga para distribuir no local. Ainda de acordo com a testemunha, o réu receberia R\$ 2 mil em dinheiro e retornaria para seu estado de origem; que foram apreendidos 430 quilos de maconha e 25 quilos de skunk.

A testemunha RENAN DE LIMA GOMES, policial militar, disse que estavam transitando na rodovia para se dirigir à outra cidade onde também trabalha, quando avistaram um veículo à frente, fazendo zigue-zague; que resolveram abordar o motorista em caráter preventivo para evitar acidentes; que deu o sinal de parada mas ele não obedeceu, empreendeu fuga e acabou capotando o carro, segundo em fuga a pé; que era de madrugada e demoraram cerca de uma hora para localizar o réu; que fizeram a busca veicular e encontraram cerca de 430 quilos de maconha e 25 quilos de skunk; que ao ser abordado, o réu confessou que receberia dinheiro para levar a droga do

Paraná até o estado de Minas Gerais.

A testemunha de Defesa Adenilza Paiva de Araújo disse que conhece a mãe do réu há muitos anos e que o réu é uma pessoa trabalhadora, muito bom para a família e que nunca foi preso antes; que sempre trabalhou como vendedor.

Interrogado, o réu INACIO JOHNATAN DA SILVA VIEIRA confessou integralmente os fatos; disse que saiu da Paraíba e estava no Paraná quando passou a ter dificuldades financeiras, com as mercadorias acabando e sem lugar para dormir ou dinheiro para comer; que já tinha recebido a oferta para transportar a droga dez antes de aceitar e primeiro negou mas depois com a situação financeira piorando acabou aceitando. Que ia receber R\$ 2 mil em dinheiro mais a passagem de retorno ao estado da Paraíba; que recebeu o carro carregado de droga e recebeu um contato para irem conversando até o ponto de entrega da droga, em Minas; que não chegou a receber qualquer valor pelo transporte; que trabalha como vendedor ambulante desde os 16 anos.

Esse é o conjunto probatório dos autos.

De acordo com a denúncia, o réu transportava no interior do veículo Fiat Palio Attract 1.4, placa IWU9E19, as drogas descritas na inicial e, no dia dos fatos, ao conduzir o veículo em forma de zigue-zague pela rodovia, foi avistado por policiais militares e recebeu ordem de parada mediante sinais sonoros e luminosos. No entanto, o réu desobedeceu ao comando policial e seguiu em alta velocidade em direção a uma estrada paralela, mas durante a fuga acabou capotando. Após fugir a pé, o réu foi localizado no meio do matagal e com ele foram encontrados R\$142,00, além da droga no veículo. Ainda conforme a inicial acusatória, o réu partiu da cidade de Umuarama/PR com intenção de entrega-la em Uberlândia/MG.

Pois bem.

Tais fatos narrados na denúncia foram confirmados pelo depoimento dos policiais em juízo, que detalharam a abordagem, a ordem de parada desobedecida, a perseguição, a captura do réu e a apreensão da droga, inclusive com a prisão em flagrante do réu.

Os depoimentos prestados pelos policiais, cuja credibilidade é a mesma à de qualquer testemunha em juízo, são coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas acostadas aos autos, como os autos de exibição e apreensão das drogas e fotografias de fls. 15/70 e 121, que demonstram a droga apreendida e o veículo danificado. Anoto que, embora tenham sido juntadas na fase do inquérito, são elementos de natureza irrepetível e por isso submetidos, excepcionalmente, ao contraditório diferido.

Ademais, as mensagens registradas no telefone celular do réu demonstram de forma inequívoca sua atuação para transportar as drogas entre os estados, havendo troca de mensagens acerca do trajeto e transporte da droga e sobre a presença de policiais no percurso.

Por fim, o réu confessou os fatos, seja na delegacia, sem em juízo, corroborando o depoimento prestado pelos policiais e as demais provas dos autos, inclusive quanto à procedência e destino da droga.

Passo à análise da tipificação da conduta.

O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, é daqueles denominados 'tipo misto alternativo', que apresenta multiplicidade de verbos nucleares, sendo despicinda a comprovação da comercialização, bastando a prática de quaisquer dos verbos cernes não sejam dotados do fim específico de uso pessoal. No caso em liça, o agir atribuído ao réu é "transportar" para entrega a

consumo de terceiros, substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica.

Por sua vez, a finalidade da traficância é verificada pelas circunstâncias objetivas dos fatos, pois não é possível aferir, no íntimo do agente, a sua finalidade. Logo, a finalidade de traficância, elementar do tipo penal em questão, nos casos em que não houve a efetiva comercialização – como nas modalidades trazer consigo e transportar – é atestada pela exteriorização da conduta do agente, notadamente na forma em que foi flagrado e demais circunstâncias da apreensão da droga.

No caso em tela, a expressiva quantidade de droga apreendida, acondicionada em invólucros plásticos, revela, de forma inequívoca, a finalidade do tráfico. As mensagens trocadas com terceiros igualmente indicam a elementar típica. Ainda, o próprio réu confessou que foi “contratado” para transportar a droga de um estado para o outro para terceiros.

Ademais, as substâncias apreendidas foram submetidas à perícia, constatando-se a presença de “tetrahydrocannabinol”, substância psicoativa presente na “maconha”, causadora de dependência e integrantes da Portaria 344/1998 do Ministério da Saúde (laudo pericial de fls. 126/128 e 129/131).

Por fim, o réu não dispunha de autorização para trazer consigo ou transportar as aludidas drogas.

Anoto que não prosperam as teses apresentadas pelo réu de falta de dinheiro ou outras similares, como estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa. Primeiro, porque não comprovadas nos autos; segundo porque não há subsunção aos institutos jurídicos em questão. A propósito:

“Estado de necessidade e dificuldades econômicas: não se confundem. No estado de necessidade, o agente é compelido a praticar fato típico, para afastar situação de perigo atual ou iminente, involuntário e inevitável, capaz de afetar bem jurídico próprio ou de terceiro cujo sacrifício é inexigível. Na dificuldade econômica supõe-se que o indivíduo deva conformar-se com a privação, porque não se cuida do suprimento de necessidade vital ou primária. Ou, ainda que se trate disso que lhe seja possível satisfazer a carência por meio de atividade lícita”. (Cleber Masson, Código Penal Comentado, 9 ed. Rio de Janeiro: Forense; Método, 2021, pag. 216).

No mesmo sentido o REsp 499.442/PE, 5ª Turma, j. 24/06/2003.

Logo, considerando a comprovação da autoria e da materialidade, da tipicidade formal e material da conduta, bem como a inexistência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação do réu é a medida que se impõe.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea do art. 65, III, d, do CP.

Ainda, considerando a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual (Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça), conforme narrado na denúncia e confirmado pela instrução processual e inclusive confessado pelo réu (transporte da droga do estado do Paraná à cidade de Uberlândia/MG), incide a causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06.

Por fim, com relação à causa de diminuição de pena do art. 33, parágrafo quarto, entendo que não estão presentes os requisitos para sua aplicação, quais sejam, cumulativamente, agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF, 2ª Turma, HC 152001

AgR, em 29/10/2019 e HC 154694 AgR/SP, em 4/2/2020), para fins de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, milita em favor do réu a presunção de preenchimento dos requisitos do parágrafo quarto do art. 33. Para afastar a minorante, pode ser utilizada, desde que apenas em uma das fases da dosimetria, como regra, a quantidade e variedade da droga (STF, plenário, ARE 666634, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral, Tema 712 - As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena -.; STF, 2ª Turma, RHC 122684/MG; STJ, 5ª Turma, HC 329.744/MS e STJ 6ª Turma, AgInt no HC 545.926/SP, julgado em 20/05/2020).

Anoto ainda que há entendimento jurisprudencial no sentido de permitir a utilização concomitante da quantidade de drogas na primeira e terceira fases da dosimetria da pena, desde que como critério de reforço na comprovação de o réu integrar organização criminosa (STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 1259578/SP).

Em se tratando de réu primário, é possível utilizar, com análise criteriosa e no cotejo com as demais circunstâncias do caso concreto, a quantidade de drogas como fundamento para afastar a causa de diminuição de pena.

Para a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no HC 130981/MS, julgado em 18/10/2016, "não é crível que o réu, surpreendido com mais de 500 quilos de maconha, não esteja integrado, de alguma forma, a organização criminosa, circunstância que justifica o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo quarto, da Lei de Drogas". Já na 2ª Turma, há precedente (RHC 138715/MS, julgado em 23/05/2017) no sentido de que a "quantidade de droga encontrada não constitui, isoladamente, fundamento idôneo pra negar o redutor".

Como se vê, interpretando-se os precedentes jurisprudenciais, e à luz do caso concreto, a quantidade exorbitante de droga apreendida, transportando drogas entre dois estados, seguida de fuga diante da ordem de parada da autoridade policial, configuram as circunstâncias exigidas pela jurisprudência para afastar a minorante.

Feitas tais considerações, passo a dosimetria da pena.

Atendendo às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Tóxicos, a pena base deve ser aumentada em razão das circunstâncias da apreensão da droga, que envolveram a desobediência a ordem policial e perseguição, o que extrapola a mera tipicidade do delito. Deixo de valorar negativamente a quantidade de droga na presente fase, sob pena de bis in idem (filiando-me ao entendimento da 6ª Turma do STJ, Agint no HC 545.926/SP, j. 26/05/2020 e ao Tema 712 do STF, sem a distinção feita pela 5ª Turma do STJ no AgRG no HC 549.034/SP, j. em 09/06/2020). Assim, fixo a pena base em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e ausentes agravantes, motivo pelo qual a pena intermediária retorna ao patamar de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, conforme exposto na fundamentação, presente a causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei de Drogas (1/6 a 2/3).

Considerando que houve a transposição da fronteira entre dois estados, com grande quantidade de drogas, porém ainda sem chegar ao destino final (estado de Minas Gerais), aplico a fração intermediária de aumento de 1/3, tornando a pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Fixo o dia multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, pois embora o réu seja primário, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e a quantidade de drogas

apreendida é elevada (STF, 2ª Turma, HC 133308/SP, j. em 29/03/2016).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu JOHNATAN DA SILVA VIEIRA, qualificado à fl. 10, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei de Drogas, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, respectivamente, e ao pagamento de 677 dias multa, no dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Incabíveis os benefícios do art. 44 e art. 77 do Código Penal, dada a quantidade de pena aplicada.

Deixo de apreciar a detração para fins de estabelecimento do regime inicial, na forma do §2º do art. 387 do CPP, haja vista que a progressão exige além do cumprimento da pena, outros requisitos subjetivos que devem ser analisados pelo Juízo da Execução.

Em atenção ao disposto no art. 387, §1º, do CPP, observe-se que o réu respondeu ao processo preso, nada tendo sobrevivendo no seu curso a alterar o juízo sobre a necessidade da imposição de sua prisão preventiva. Inclusive, com a prolação da sentença resta comprovada a autoria ao passo que nenhum fato superveniente alterou os pressupostos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Assim, atendendo ainda ao disposto no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva, pois as circunstâncias do caso concreto – grande quantidade de droga, transportada entre estados e com tentativa de fuga no momento da abordagem – recomendam sua manutenção.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 804 do Código de Processo Penal).

Transitada em julgado a sentença: a) inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados; b) comunique-se o IIRGD para fins de registro; c) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; d) expeça-se guia de execução definitiva ; e) autorizo a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, conforme disciplina do art. 72 da Lei nº 11.343/06; e f) decreto a perda dos valores /dinheiro apreendido).

P.R.I.

Pirapozinho, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA